

0072699-77.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR KAUAN MENDONCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

Trata-se de ação penal em que IGOR KAUAN MENDONCA DA SILVA, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput, da Lei 11.343/06, por fatos ocorridos em 29 de agosto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0072699-77.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0072699-77.2016.8.26.0050 - c. 2016/001630

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR KAUAN MENDONCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

Trata-se de ação penal em que IGOR KAUAN MENDONCA DA SILVA, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput, da Lei 11.343/06, por fatos ocorridos em 29 de agosto de 2016.

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2016 (fls. 107). O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo ratificado o recebimento da denúncia e determinado o agendamento de audiência virtual.

É o relatório. DECIDO.

O presente processo deve ser julgado extinto, face ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em perspectiva.

Importante salientar, inicialmente, que, consoante o disposto no art. 61 do Código

de Processo Penal, o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade do agente podem ser efetuados de ofício e a qualquer momento pelo julgador.

O réu era primário e menor de 21 anos à época dos fatos e, não sendo incomum a quantidade de drogas apreendidas, certamente seria beneficiado com a redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Assim, em caso de condenação, mesmo que a redução se desse no "quantum" intermediário, de 1/2, receberia pena máxima de dois anos e seis meses de reclusão.

A teor da sanção que seria aplicada, o prazo prescricional é de quatro anos (Código Penal, artigos 109, inciso V e art. 115 – menoridade relativa), tempo já alcançado, já que a denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2016.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva não prejudica o acusado e racionaliza o serviço judiciário ao antecipar julgamento que certamente ocorreria.

Assim, caracterizada a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de IGOR KAUAN MENDONÇA DA SILVA, na forma do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal.

Dou por prejudicada a audiência designada, cientificando-se as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA